

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4974/2531

นาย สรรอง สิทธิ แพทย์
พ.ต.ท. เทียม ศักดิ์ อัครวัชร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จ แม้บรรยายรายละเอียดว่าข้อความที่เบิกกับความจริงเป็นอย่างไร และว่าเป็นข้อสำคัญของคดีแต่เมื่อไม่ได้บรรยายว่าจำเลยเบิกความอันเป็นเท็จในข้อหาหรือฐานความผิดอะไรข้อความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ประเด็นสำคัญของคดีมีว่าอย่างไรฟ้องโจทก์จึงยังไม่อาจให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ตรวจพิสูจน์เอกสารในคดีหมายเลขแดงที่ 5421/2526 จำเลยเบิกความต่อศาลในคดีหมายเลขแดงที่ 8541/2528 คนละคดีกับที่มีการตรวจพิสูจน์ว่า หนังสือนำเสนอระบุให้ตรวจพิสูจน์เอกสารเพียง 3 ข้อ มิใช่ 7 ข้อ และจำเลยตรวจพิสูจน์ทุกข้ออันเป็นความเท็จความจริงศาลให้จำเลยตรวจพิสูจน์ 7 ข้อและจำเลยเบิกความว่าคำว่าผู้รู้และผู้คำประกันไม่ได้พิมพ์ในคราวเดียวกับข้อความอื่น ๆ ในเอกสารอันเป็นเท็จ ความจริงพิมพ์คราวเดียวกัน จำเลยเบิกความ

เท็จในข้อสำคัญในคดีขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้น
ต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลอาญาได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทำการตรวจ
พิสูจน์เอกสาร 7 ข้อ จำเลยเบิกความคนละคดีกับที่มีการตรวจพิสูจน์เอกสารว่า ศาล
อาญาแจ้งให้ทำการตรวจพิสูจน์เพียง 3 ข้อ ไม่ใช่ 7 ข้อ และโจทก์มีพยานเอกสาร
เป็นหลักฐานยืนยันว่าศาลอาญาสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์ 7 ข้อฟังได้ว่าจำเลยเบิก
ความอันเป็นเท็จ เป็นข้อสำคัญของคดี และโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบิกความ
เท็จเป็นข้อสำคัญของคดีทำให้ศาลเชื่อและพิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์มีมูลความ
ผิดตามฟ้องนั้น ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ฟ้องโจทก์สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 158(5) หรือไม่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาล
ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 17967/2527 คดีหมายเลขแดงที่ 8541/2528 ของศาล
อาญา โดยบรรยายรายละเอียดข้อความที่เบิก กับความจริงเป็นอย่างไร และว่าเป็น
ข้อสำคัญของคดี แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยเบิกความอันเป็นเท็จในคดีก่อน
ข้อหาหรือฐานความผิดอะไร ข้อความนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ประเด็นสำคัญ
ของคดีมีว่าอย่างไรเห็นว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่อาจให้จำเลยเข้าใจข้อหา
ได้ดีถือว่าเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
158(5) จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ที่ว่าคดีมีมูลความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาโจทก์ฟ้องไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ